

한국가스공사 상임감사위원

징계 요구

일련번호 제22-복무-05호

제 목 성실의무 위반

소관부서 ○○○○○○ ●●●●부

조치부서 인사조직처

내 용

1. 사건 개요

대리 AAA(이하 “징계대상자”)는 0000. 00. 00. 공개경쟁채용 00기로 입사하여 ○○○○○○ ●●●●부로 전보 후 ○○○○○○ ◎◎◎◎부, ◇◇◇◇부를 거쳐 0000. 00. 00. 자로 ○○○○○○ ●●●●부로 발령받아 현재까지 근무 중인 자로서,

징계대상자는 0000년 00월부터 현재까지 ○○○○○○ 사내 테니스회(이하 “동아리”)의 총무로서 동아리 운영을 담당하고 있다.

징계대상자는 본인명의 통장에서 관리해야 되는 동아리 회비를 동아리 회장이 달라고 하자 0000년 00 ~ 00월의 기간 동안 0차례에 걸쳐 0원을 동아리 회장의 개인 계좌로 송금하였다.

또한 징계대상자는 0000년 00월 실제로 시행하지 않은 동아리 행사 지원금을 신청할 목적으로 0000년 00 ~ 00월 총 0회 행사용 간식을 구매주문 후 취소하여

실제로 구매하지 않은 허위 영수증에 거래일을 조작 후 이를 증빙으로 제출하여 허위로 신청해 총 0원(동아리 회장 송금액 포함)의 동아리 지원금을 부당수령 하는 등 관련 법령 및 공사의 사규를 위반 하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

가. 관련 법령

「공직자 윤리법」 제3조의 2. 제2항(공기업) ‘공직유관단체인 우리 공사는 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제2조(정의) 제1호. 라.목에 따른 공공기관으로서 우리 공사의 임직원은 같은 법 제7조(공직자의 청렴의무)에 따라 법령을 준수하고 친절하고 공정하게 직무하여야 하며, 일체의 부패행위와 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다’고 규정하고 있다.

나. 관련 사규

1) 공사 「인사규정」 제37조(성실의무) ‘공사의 직원은 법령과 사규를 준수하며, 성실히 직무를 수행하여야 한다’고 규정하고 있다. 성실의무는 공사 직원에게 부과된 가장 기본적인 의무로서 국민의 이익을 도모하고 공사의 설립목적을 효율적으로 달성하기 위하여 성실히 직무를 수행하여야 하는 것으로써 직무에는 법령 및 사규에서 정하고 있는 의무나 업무 분장 상의 소관업무 및 상관으로부터 지시받은 업무도 포함된다.

2) 공사 「취업규칙」 제7조(성실의무) 제1항 ‘직원은 법령과 규정을 준수하며, 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 성실히 완수하여야 한다’고 규정하고 있으며, 제2항 ‘상사는 직원의 인격과 인권을 존중하고 항상 성실히

부하를 지도·통솔함과 동시에 솔선하여 직무를 수행해야 한다'고 규정하고 있다.

3. 위반행위

가. 동아리 회비 사적사용

징계대상자는 0000년 동아리 총무로서 동아리 회원들이 월 5천원씩 급여공제로 납부한 회비와 회사로부터 지원받은 동아리 행사 지원금을 본인명의 통장에서 관리해야하나 동아리 회장이 이를 달라고 하자 0000년 00 ~ 00월 기간 동안 0차례에 걸쳐 총 0원을 동아리 회장의 개인 계좌로 송금하였고, 그 내역은 다음과 같다.

<동아리 운영경비 송금내역>

순 번	일 자	금 액(원)	송 금 자	비고
비공개			징계대상자	'00.00.00일자 송금액은 회사에 허위로 신청하여 부당 수령한 동아리 지원금 0원 포함
소 계		0		

※ 자료 : 징계대상자의 동아리 운영경비 계좌 거래내역 재구성

나. 동아리 행사 지원금 허위신청 및 부당수령

2020년도 동아리 행사 지원금 신청과 관련하여 ▲▲처 △△△△부는 공문 [△△△△부-0000 (0000.00.00.)“0000년도 동아리행사 지원기준 알림”] 을 발송하여 직원들의 건전한 정서함양 및 체력단련 도모로 활기찬 기업문화를 조성코자 복리비/동아리행사비 예산항목으로 배정되며, 지원금 신청 시 동아리 행사 계획서

및 행사비 지원요청 공문, 참여인원 증빙(행사현장 단체사진 및 명단), 행사비 영수증(동아리 임원의 개인신용카드 매출전표)을 제출하도록 명시하였고, 사업소는 각 사업소 담당자에게 0000.00.00.까지 신청하도록 공지하였다.

이와 관련하여 ○○○○○○는 0원의 동아리 행사비 예산을 배정받아, 동아리 행사비예산 지원기준 [○○○○○○-0000(0000.00.00.)“0000년도 동아리 행사비 지원기준 수립”] 을 수립하고 본 건의 동아리에 0원의 지원금 예산을 배정하였다.

징계대상자는 0000년 00월 실제로 시행하지 않은 동아리 행사 지원금을 신청할 목적으로 0000년 00 ~ 00월 대형할인마트의 온라인 물에서 개인카드로 총 0회의 행사용 간식(다과 및 음료)을 구매주문 후 주문내역과 신용카드매출전표를 확보하고 1~2분 뒤 구매 취소하였고, 확보해 둔 주문내역과 신용카드매출전표의 거래일을 지원금 신청 서류상 행사일인 0000년 00 ~ 00월로 임의조작 하였다.

징계대상자는 위와 같이 조작한 자료를 행사비 지출증빙으로 하여 문서 [○○○○○○-0000(0000.00.00.) “0000년 ○○○○○○ 테니스동아리 행사비 지원요청”] 를 허위로 작성·제출하였고, 동아리 회장은 동 문서의 결재권자로서 실제 행사가 진행되지 않은 사실을 인지하였음에도 묵인하고 결재하였다.

이로써 징계대상자는 동아리 행사 지원금을 허위로 신청하여 0000.00.00.자에 회사로부터 지원금 0원을 부당수령 하였고, 그 내역은 다음과 같다.

<동아리 행사 지원금 허위신청 및 부당수령 내역>

순번	행사일	증빙 상 거래일시 (징계대상자 조작)	실 거래일시 (카드사 매출전표)	실 취소일시 (카드사 매출전표)	거래금액(원)	지원금(원)
비공개						
합 계						0

※ 자료 : 징계대상자의 제출자료(카드취소 내역 등) 재구성

4. 관련자 의견 및 판단

가. 징계대상자의 주장 및 판단

(1) 동아리 회비 사적사용 행위

징계대상자는 0000년 동아리 운영경비 계좌에서 0차례 동아리 회장 명의의 계좌로 총 0원의 금액을 송금 한 사실에 대해 동아리 회장이 동아리 차원의 행사가 없으니 회비를 본인이 가지고 있겠다고 회비관리 차원으로 달라고 하여

처음에는 의심 없이 송금했고, 동아리 회장의 회비관리나 지출 내역 등에 대해서는 잘 알지 못하는 상황에서 이러한 송금 요구가 지속·반복되던 중 회비정산을 위해 반환 요청을 하자 차일피일 반환을 미루는 것으로 보아 송금 받은 동아리 운영경비를 가지고 있지 않거나 개인적으로 사용했을 수도 있겠다는 의심을 하였고, 이러한 상황으로 인해 0000년도에는 회원들에게 정산과 결산보고를 하지 못하는 등 총무의 역할에 충실하고자 했으나 부족함이 많았다는 취지로 진술하였다.

그러나 동아리 회장의 진술에 따르면 본인이 동아리 회비를 관리한 것이 아니라 개인적으로 쓸 곳이 있어 달라고 한 것이라 진술하였고, 동아리 회식비 등 실질적인 운영 지출경비는 여전히 징계대상자가 직접 관리하고 있던 회비로 정산을 하는 등 총무로서 회비관리 업무를 계속 하고 있었기 때문에 회비관리 명목으로 동아리 회장에게 송금 하였다는 주장은 받아들이기 어렵고, 회원들의 동의 없이 공식적인 회비관리 계좌가 아닌 다른 명의 계좌로 임의 송금해주는 일이 없도록 동아리 총무로서 회비관리를 철저히 했어야 했다. 그런데도 동아리 회장의 요구에 0차례 회비 및 지원금을 송금한 것은 부적절하다고 판단된다.

(2) 동아리 행사 지원금 허위신청 및 부당수령 행위

징계대상자는 0000년 동아리 행사는 실제로 시행한 것이 아니며 동아리 지원금 신청 시 증빙으로 제출한 대형할인마트 온라인 몰 구매내역은 모두 구매취소한 내역임을 인정하며, 지원금 신청 시 타인의 지시나 조언을 받은 적은 없고 누군가 지원금을 받을 수 있는 방법에 대해 이야기 하는 것을 얼핏 들은 기억이 있어

지원금을 받으려고 허위로 신청한 것이라고 진술하였다.

그러나 징계대상자의 동아리 지원금 신청 목적이 개인적 사용 의도가 아닌 동아리 운영경비 마련을 위한 것이라 할지라도 지원금은 행사 진행 후 실비정산 성격으로 지급되는 사실을 알면서도 실제로 시행하지 않은 행사 지원금을 받기 위해 온라인 물에서 구매 후 취소하고, 사업소 동아리 지원금 지급 담당자가 지원기준 적합여부(지원항목, 지원금액, 지원범위 등)를 검토하는 과정에서 법인 카드가 아닌 개인카드 집행 건의 결제 후 취소여부는 확인이 쉽지 않다는 점을 악용하여 신용카드 매출전표 거래일을 조작한 허위 증빙으로 담당자를 속이고 지원금을 신청·수령한 것은 매우 부적절하며, 그 책임은 결코 가볍지 않다고 판단된다.

5. 징계요구 양정

공사는 국민생활의 편익증진과 공공복리 향상에 기여하기 위해 국가사무를 위탁받아 수행하는 기관으로서, 국민의 신뢰를 확보하고 그 목적을 효율적으로 달성하기 위하여 국가공무원에 준하는 정도로 고도의 윤리성 준수를 요구하고 있다. 그리고 공사의 직원은 「인사규정」상 규정된 「성실의무」를 준수하여 법령과 사규를 위반한 행위를 하여서는 아니 된다.

그럼에도 불구하고 징계대상자는 ① 실제로 집행하지 않은 동아리 행사 지원금 청구 문서를 허위작성하고, 고의적으로 그 증빙자료를 조작·제출하여 부당하게 지원금을 수령하여 공사에 재산상 손해를 끼치는 행위를 한 점 ② 동아리 총무로서 피감사인 1에게 동아리 운영경비를 사적으로 사용하도록 송금한 점 ③ 공사

직원으로서 이 사건이 외부에 알려지면 사회적 비난 가능성이 매우 높은 점 등 제반 사정을 종합할 때 징계대상자에게 징계에 해당하는 인사상 조치가 필요하다고 판단된다.

6. 조치할 사항

사장(인사조직처장)은 공사 「인사규정」 제37조(성실의무)를 위반한 ○○○○ ○○ ●●●●부 대리 AAA에게 「인사규정」 제48조의 규정에 따라 징계처분하시기를 바랍니다.(정직)